

[별표 1]

협약평가 항목별 점수배분 기준

평가항목	세부평가 항목	배점
1. 계약의 공정성 (68점)	(1) 판매수수료, 판매장려금 등 대리점이 수령하는 금액의 결정 및 지급에 대한 기준의 마련 및 준수	17점
	① 대리점이 수령하는 금액의 항목별 산정기준 및 지급절차의 명확성(금액의 변경이 이루어지는 경우에는 변경사유, 변경기준 및 변경절차를 포함한다)	4점
	② 대리점이 수령하는 금액의 미지급사유 명확화 및 해당 여부를 입증할 수 있는 객관적 증거의 마련	2점
	③ 대리점의 금액내역 확인 및 관련 이의신청에 관한 절차 마련	4점
	④ 대리점이 수령하는 금액의 결정 및 지급 등에 대한 기준의 공개	2점
	⑤ 대리점이 수령하는 금액의 결정 및 지급 등에 대한 기준의 준수	5점
	(2) 위약금, 판촉행사 비용, 매장 인테리어 비용 등 대리점이 지급하여야 하는 금액의 결정 등에 대한 기준의 마련 및 준수	17점
	① 대리점이 지급하여야 하는 금액의 항목별 지급사유, 산정기준 및 지급 절차의 명확성 (금액의 감경·면제가 이루어지는 경우에는 감경·면제사유, 감경·면제기준 및 해당 절차를 포함한다)	6점
	② 대리점의 금액내역 확인 및 관련 이의신청에 관한 절차 마련	4점
	③ 대리점이 지급하여야 하는 금액의 결정 및 지급 등에 대한 기준의 공개	2점
	④ 대리점이 지급하여야 하는 금액의 결정 및 지급 등에 대한 기준의 준수	5점
	(3) 계약해지의 사유 및 절차 등에 대한 기준의 마련 및 준수	14점
	① 계약해지 사유 명확화 및 해지 사유 해당 여부를 입증할 수 있는 객관적 증거의 마련	4점
	② 계약해지와 관련한 대리점의 이의신청 절차 마련	3점
	③ 계약해지에 대한 기준의 공개	2점
	④ 계약해지에 대한 기준의 준수	5점
	(4) 표준대리점계약서 사용 등	20점
	① 표준대리점계약서 사용 - 표준대리점계약서가 없는 업종의 경우 계약에 유사 업종 표준대리점계약서의 주요 내용을 반영한 정도로 평가 - 업계의 특성을 반영하여 표준대리점계약서에 새로운 조항을 추가하거나 기존의 내용을 변경하는 것은 원칙적으로 허용되나, 해당 조항이 대리점에 불리한 내용을 담는 등 표준대리점계약서의 취지에 반하는 경우에는 점수를 일부 감하여 평가	18점
	② 표준대리점계약서의 사용 여부를 공개 - 표준대리점계약서가 없는 업종의 경우 유사 업종의 표준대리점계약서를 기초로 계약을 체결한다는 사실을 공개	2점
2. 범위반 예방 및 법 준수 노력 (20점)	(1) 범위반 사전예방 체계 구축	8점
	① 서면계약 활성화를 위한 계약서 등 주요서면 교부 체계 구축	4점
	② 주문내역 확인 체계 구축	4점
	(2) 사내 공정거래 추진 전담부서 설치 및 운영	3점

	(3) 법위반 임직원에 대한 인사상 불이익 조치 기준 마련 및 이행	4점
	(4) 내부 분쟁조정절차의 마련 및 운영	5점
3. 상생협력 지원 (12점)	(1) 자금지원 판매수수료, 판매장려금 외에 대리점에 자금을 지급·대여하거나 대리점이 금융기관을 통해 자금을 저리로 이용할 수 있도록 하는 것 등을 말한다.	4점
	(2) 대리점의 매출 확대 지원 소매업자 또는 소비자와의 거래기회 확대, 영업 편의성 제고 등을 통해 대리점의 매출이 늘어날 수 있도록 제도적으로 지원하는 것을 말한다.	4점
	(3) 기타 지원 대리점에 대한 교육기회 제공, 대리점단체 지원, 그 밖의 영업지원 등 대리점에게 도움이 되는 지원제도를 마련하여 운영하는 것을 말한다.	4점
	(4) 기타 가점항목 ① CP 평가결과: AAA등급 1.5점, AA등급 1점, A등급 0.5점 가점 ② CCM 인증 취득시(1점) ③ 기간연장 및 1개월 이내 재협약 체결(직전년도 매출액 2조원 미만인 중견기업에게만 적용)(1점) ④ 온라인·오프라인간 수익공유모델 도입·시행, 최초 계약기간 또는 계약갱신요구권 5년 이상 설정, 인테리어 및 리뉴얼 소요비용 70% 이상 지원, 금라임대료 지원 등 금융자금 지원제도 운영(전년도 매출액의 0.4% 이상)(3점)	+6.5점
4. 법위반 등에 따른 감점	(1) 협약기간 중 대리점법 위반에 따른 조치를 받은 경우 - 대리점법 위반에 따른 경고 이상의 조치를 받은 경우(1회당) : 경고 3점, 과태료 5점, 시정명령 15점, 과징금 부과 20점, 고발 25점 감점	1회당 최대 △25점
	(2) 협약기간 중 공정거래법 위반행위 중 대리점에 대한 거래상지위 남용행위로 조치를 받은 경우 - 경고 1점, 시정명령 3점, 과징금 부과 4점, 고발 5점 감점 ○ 위 (2) 이외에 공정거래법 위반에 따른 조치를 받은 기업에 대해 협약평가위원회가 감점하기로 의결한 경우(대리점에 직접 불이익을 끼친 행위에 한함)	1회당 최대 △5점
	(3) 임직원이 대리점거래와 관련하여 뇌물수수, 배임, 청탁 등 기업 윤리와 상생협력에 반하는 행위로 사회적 지탄을 받은 경우 - 행위 1건당 10점 감점	1건당 △10점
5. 만족도 조사 (10점)	○ 대리점의 협약내용 및 이행관련 만족도 - 응답 대리점 만족도 100분위 비율 × 10점	10점

- ※ ① 공급업자가 비전속대리점과도 협약을 체결한 경우에는 공급업자의 요청에 따라 공정위와 협의하여 '3. 상생협력 지원'의 점수를 전속대리점에 대한 실적만을 기준으로 산정할 수 있다.
- ② 공급업자가 비전속대리점과만 협약을 체결한 경우에는 공급업자의 요청에 따라 공정위와 협의하여 '3. 상생협력 지원'의 점수를 제외하고 '1. 계약의 공정성', '2. 법위반 예방 및 법 준수 노력'만으로 점수를 산정한 뒤 이를 100점 만점으로 환산할 수 있다.
- ③ 상기 배분기준 중 거래현실상 공급업자가 이행하기 불가능하거나 이행하기가 현실적으

로 어려운 항목이 있고, 해당 공급업자가 그 사실을 공정거래위원회에 소명한 경우에는 공정거래위원회는 해당 평가항목을 제외한 나머지 점수를 100점 만점으로 환산하여 평가할 수 있다.

- ④ 동반성장지수 대상기업이 아닌 기업의 경우 '1. 계약의 공정성'부터 '3. 상생협력 지원'까지의 점수합계를 90점 만점으로 환산한 후 '4. 법위반 등에 따른 감점'의 90%와 '5. 만족도 조사'점수(10점)를 합산하여 최종 등급을 결정한다.